FIAP ON

LEADERSHIP AND CORPORATE ACCOUNTABILITY

AMBIENTE REGULATÓRIO E COMPLIANCE

GUSTAVO GALEGALE

3

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

LISTA DE FIGURAS

Figura 3.1 – Linha do tempo COSO 5
Figura 3.2 – Relacionamento entre objetivos e componentes COSO 2004..... 7
Figura 3.3 – Ambiente interno 9
Figura 3.4 – Fixação de objetivos..... 10
Figura 3.5 – Identificação de eventos 10
Figura 3.6 – Avaliação de Riscos 11
Figura 3.7 – Resposta a Risco 12
Figura 3.8 – Atividades de Controle..... 12
Figura 3.9 – Informações e Comunicações 13
Figura 3.10 – Monitoramento 15
Figura 3.11 – Gerenciamento dos Riscos Corporativos - Framework..... 16
Figura 3.12 – Framework e seus princípios..... 17
Figura 3.13 – Pilares de Basiléia II 19

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

SUMÁRIO

3 AMBIENTE REGULATÓRIO E COMPLIANCE 4
3.1 COSO ERM 5
3.2 Atuação do BACEN no ambiente regulatório 17
3.3 O Comitê da Basiléia 18
3.4 A SOX - Sarbanes-Oxley Act..... 20
3.5 Da lei 6.404/76 ao IFRS..... 22
REFERÊNCIAS..... 25

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

3 AMBIENTE REGULATÓRIO E COMPLIANCE

Criada originalmente em 1985, nos Estados Unidos, *a National Commission on Fraudulent Financial Reporting* (Comissão Nacional sobre Fraudes em Relatórios Financeiros), foi uma iniciativa independente do setor privado, com a finalidade de estudar as causas da ocorrência de fraudes em relatórios financeiros e contábeis e desenvolver recomendações para empresas públicas e seus auditores independentes (PEREIRA, 2012).

A Comissão Nacional foi patrocinada por cinco grandes associações profissionais com sede nos Estados Unidos:

- American Accounting Association (AAA);
- American Institute of Certified Public Accountants (AICPA);
- Financial Executives International (FEI);
- The Institute of Internal Auditors (IIA);
- Institute of Management Accountants (IMA).

Totalmente independente de cada uma das organizações patrocinadoras, a Comissão contém representantes da indústria, contabilidade pública, as empresas de investimento e a Bolsa de Nova York.

Em 1992, essa comissão publicou o trabalho Internal *Control – Integrated Framework* (Controle Interno – Um Modelo Integrado), que se tornou uma referência mundial para o estudo e aplicação dos controles internos. Posteriormente, a Comissão transformou-se em Comitê, passando a ser conhecida como **COSO** – The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (Comitê das Organizações Patrocinadoras).

O COSO é reconhecido internacionalmente por prover melhores práticas relacionadas aos aspectos críticos de governança corporativa, ética nos negócios, controles internos, gestão de riscos corporativos, fraudes e relatórios financeiros.

Um framework possui duas funções principais: é um modelo para ser utilizado na avaliação de uma entidade individualmente, além disso, duas entidades avaliadas

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

pelo mesmo modelo podem ser comparadas entre si. Serve como uma linguagem comum entre dois avaliadores independentes.

Enquanto a primeira versão do COSO aborda a estrutura de controles internos de uma organização, a segunda versão aborda também o gerenciamento de riscos corporativos por meio da proposição de um Modelo Integrado.

Atualmente, o COSO, também chamado de ERM pela sigla em inglês, é o padrão mais atual publicado sobre o assunto.

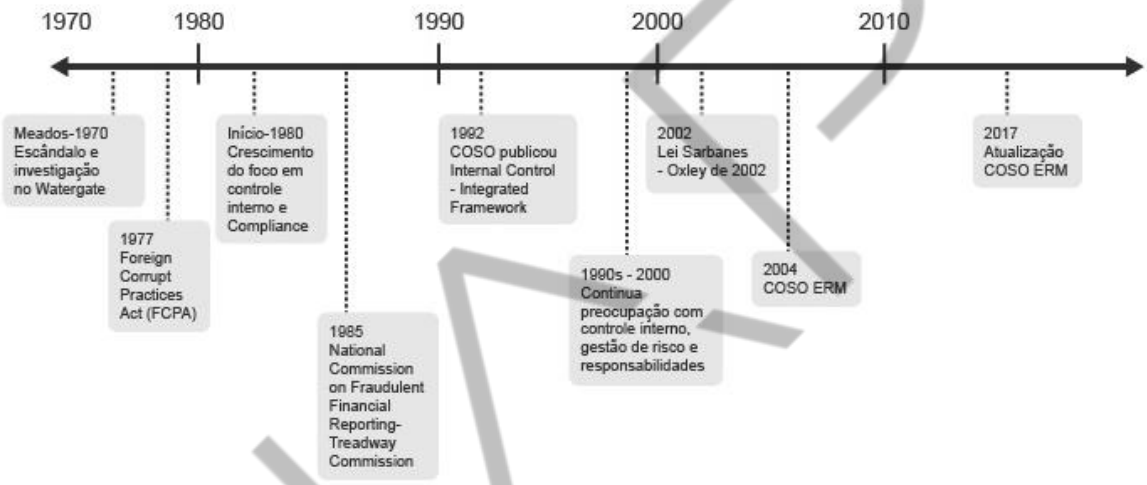

Figura 3.1 – Linha do tempo COSO
Fonte: Elaborado por FIAP (2018)

Em 2017, o COSO ERM passou por mais uma atualização, para acompanhar as mudanças ocorridas no ambiente de negócios.

3.1 COSO ERM

O principal intuito do Framework ERM é ajudar a administração das empresas e outras entidades a lidar melhor com seus riscos e atingir seus objetivos.

Porém, Enterprise Risk Management, ou gestão de riscos corporativos, significa coisas diferentes para diferentes pessoas, logo, o COSO visa integrar diferentes conceitos em um modelo (framework) em que uma definição comum é estabelecida, componentes são identificados e conceitos chave são descritos

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Enterprise Risk Management é um processo, influenciado pelo conselho de diretores da entidade, administradores e outros, sendo aplicado na definição de estratégias e por toda a empresa. É desenhado para identificar eventos potenciais que poderão afetar a entidade, e a fim de gerenciar os riscos, para que se situem dentro do apetite de riscos da empresa, garantindo uma segurança razoável na busca pelos objetivos da entidade.

O gerenciamento de riscos corporativos tem por finalidade (COSO, 2013):

- Alinhar o apetite a risco com a estratégia adotada – os administradores avaliam o apetite a risco da organização ao analisar as estratégias, definindo os objetivos a elas relacionados e desenvolvendo mecanismos para gerenciar esses riscos.
- Fortalecer as decisões em resposta aos riscos – o gerenciamento de riscos corporativos possibilita o rigor na identificação e na seleção de alternativas de respostas aos riscos – como evitar, reduzir, compartilhar e aceitar os riscos.
- Reduzir as surpresas e prejuízos operacionais – as organizações adquirem melhor capacidade para identificar eventos em potencial e estabelecer respostas a esses, reduzindo surpresas e custos ou prejuízos associados.
- Identificar e administrar riscos múltiplos e entre empreendimentos – toda organização enfrenta uma gama de riscos que podem afetar diferentes áreas da organização. A gestão de riscos corporativos possibilita uma resposta eficaz a impactos inter-relacionados e, também, respostas integradas aos diversos riscos.
- Aproveitar oportunidades – pelo fato de considerar todos os eventos em potencial, a organização posiciona-se para identificar e aproveitar as oportunidades de forma proativa.
- Otimizar o capital – a obtenção de informações adequadas a respeito de riscos possibilita à administração conduzir uma avaliação eficaz das necessidades de capital como um todo e aprimorar a alocação desse capital.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

A figura do cubo representa o ERM na versão de 2004. Esta é a versão mais usada atualmente pelas empresas, já que a versão mais atual é de 2017 e seu uso ainda não foi consolidado.

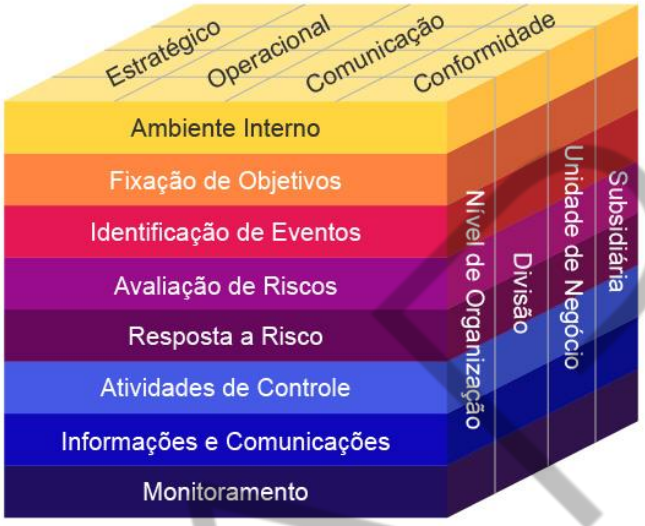

Figura 3.2 – Relacionamento entre objetivos e componentes COSO 2004
Fonte: Coso (2017)

Existe uma relação direta entre os **objetivos (topo do cubo)**, que são o que a entidade busca alcançar, os **componentes (frente do cubo)**, que representam o que é necessário para atingir os objetivos, e a **estrutura organizacional da entidade (lado do cubo)** que representa as unidades operacionais e entidades legais, entre outras.

Essa relação pode ser ilustrada na forma de um cubo.

- As três categorias de objetivos – operacional, divulgação e conformidade – são representadas pelas colunas.
- Os oito componentes são representados pelas linhas.
- A estrutura organizacional da entidade é representada pela terceira dimensão.

Com base na missão ou visão estabelecida por uma organização, a administração estabelece os planos principais, seleciona as estratégias e determina o alinhamento dos objetivos nos níveis da organização. Essa estrutura de

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

gerenciamento de riscos corporativos é orientada a fim de alcançar os objetivos de uma organização, que são classificados em quatro categorias (topo do Cubo):

- Estratégico: metas gerais, alinhadas com a visão que suporta a missão da empresa.
- Operacional – Esses objetivos relacionam-se à eficácia e à eficiência das operações da entidade, inclusive as metas de desempenho financeiro e operacional e a salvaguarda de perdas de ativos.
- Comunicação – Esses objetivos relacionam-se a divulgações de informações financeiras e não financeiras, internas e externas, podendo abranger os requisitos de confiabilidade, oportunidade, transparência ou outros termos estabelecidos pelas autoridades normativas, órgãos normatizadores reconhecidos, ou às políticas da entidade.
- Conformidade – Esses objetivos relacionam-se ao cumprimento de leis e regulamentações às quais a entidade está sujeita.

Essa classificação possibilita um enfoque nos aspectos distintos do gerenciamento de riscos de uma organização. Apesar de as categorias serem distintas, elas se inter-relacionam, uma vez que determinado objetivo pode ser classificado em mais de uma categoria, tratam de necessidades diferentes da organização e podem permanecer sob a responsabilidade direta de diferentes executivos. Essa classificação também permite diferenciar o que pode ser esperado de cada categoria de objetivos.

Voltando à figura do cubo, a linha de cada componente “atravessa” e se aplica a todas as quatro categorias de objetivos. Por exemplo, os dados financeiros e não financeiros gerados a partir de fontes internas e externas, pertencentes ao componente de informação e comunicação, são necessários para estabelecer a estratégia, administrar as operações comerciais com eficácia, comunicar com eficácia e certificar-se de que a organização esteja cumprindo as leis aplicáveis (COSO, 2004).

O gerenciamento de riscos corporativos é constituído de oito componentes inter-relacionados (frente do cubo):

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

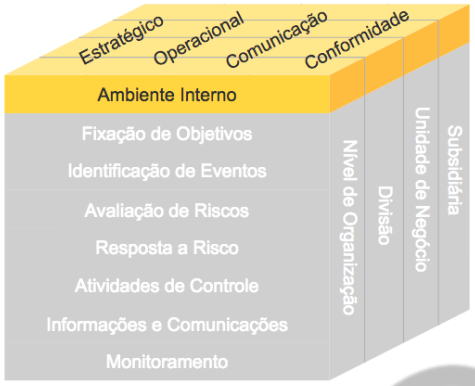

Figura 3.3 – Ambiente interno
Fonte: Coso (2017)

- Ambiente Interno:

O ambiente interno compreende o tom de uma organização e fornece a base pela qual os riscos são identificados e abordados pelo seu pessoal, inclusive a filosofia de gerenciamento de riscos, o apetite a risco, a integridade e os valores éticos, além do ambiente em que estão.

Aqui, é definida a filosofia da gestão de riscos, crenças e atitudes compartilhadas, que representam a forma pela qual a entidade considera o risco em todas as suas atividades. Refletem os valores da entidade, influenciando sua cultura e estilo operacional e afeta a maneira como os componentes da gestão de riscos são aplicados.

Dicas

- O ambiente de controle é mais efetivo na medida em que as pessoas tenham a sensação que estão sendo controladas;
- Certifique-se que os funcionários conhecem suas responsabilidades e a função de seus serviços;
- Verifique se há um plano adequado de treinamento;
- Verifique se os funcionários sabem qual o padrão de conduta e ética a ser seguido;
- Verifique se são tomadas as ações corretivas disciplinares devidas quando o funcionário não agir de acordo com os padrões de conduta e

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

comportamento esperados ou de acordo com as políticas e procedimentos recomendados. (PORTAL AUDITORIA, 2018)

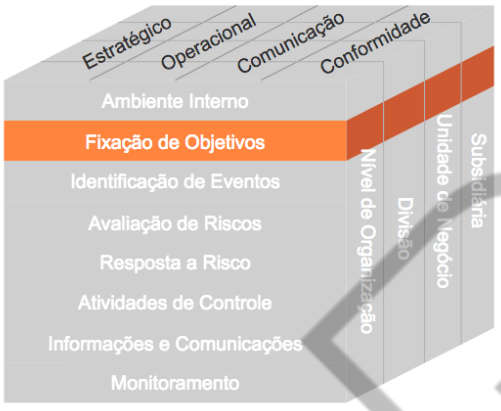

Figura 3.4 – Fixação de objetivos
Fonte: Coso (2017)

- Fixação de Objetivos:

Os objetivos devem existir antes que a administração possa identificar os eventos, em potencial, que poderão afetar a sua realização. O gerenciamento de riscos corporativos assegura que a administração disponha de um processo implementado para estabelecer os objetivos que propiciem suporte, estejam alinhados com a missão da organização e sejam compatíveis com o seu apetite a riscos.

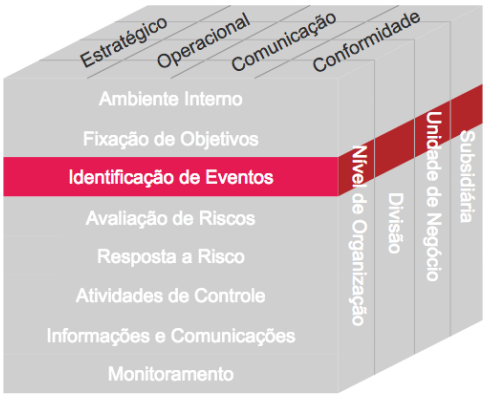

Figura 3.5 – Identificação de eventos
Fonte: Coso (2017)

- Identificação de Eventos:

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Os eventos internos e externos que influenciam o cumprimento dos objetivos de uma organização devem ser identificados e classificados entre riscos e oportunidades. Essas oportunidades são canalizadas para os processos de estabelecimento de estratégias da administração ou de seus objetivos.

Figura 3.6 – Avaliação de Riscos
Fonte: Coso (2017)

- Avaliação de Riscos:

Define-se risco como a possibilidade de que um evento ocorra e afete adversamente a realização dos objetivos. A avaliação de riscos envolve um processo dinâmico e interativo para identificar e avaliar os riscos à realização dos objetivos.

Os riscos de não atingir os objetivos da empresa são considerados em relação às tolerâncias aos riscos estabelecidos. Dessa forma, a avaliação de riscos estabelece a base para determinar a maneira como eles serão gerenciados.

A tolerância ou apetite ao risco deve ser definida e comunicada para toda a empresa de forma que as diversas alçadas de aprovação tenham conhecimento e consciência do alcance de suas decisões.

Dicas

- Certifique-se que a entidade tenha uma missão clara, e que as metas e objetivos estejam formalizados;
- Avalie os riscos a nível de dependência e setor;
- Avalie os riscos a nível de processo;
- Elabore um papel de trabalho para cada atividade relevante, priorize as atividades e processos mais críticos e aquelas que podem ser melhoradas. (PORTAL DE AUDITORIA, 2018)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

No próximo capítulo, falaremos mais sobre risco.

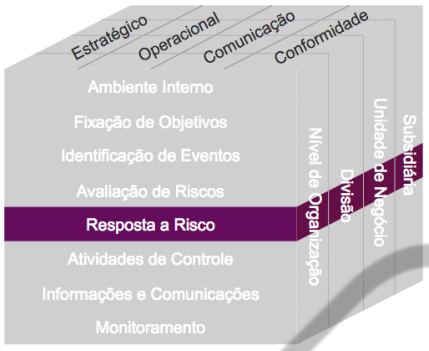

Figura 3.7 – Resposta a Risco
Fonte: Coso (2017)

- Resposta a Risco:

A administração escolhe as respostas aos riscos – evitando, aceitando, reduzindo ou compartilhando – desenvolvendo uma série de medidas para alinhar os riscos com a tolerância e com o apetite a risco.

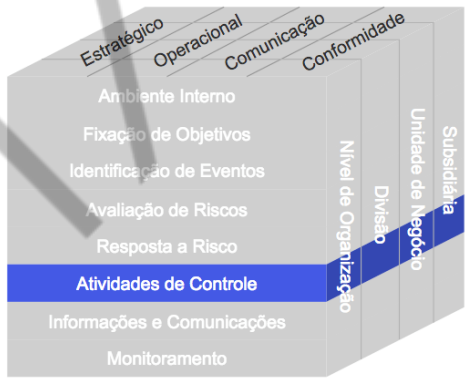

Figura 3.8 – Atividades de Controle
Fonte: Coso (2017)

- Atividades de Controle:

Atividades de controle são ações estabelecidas por meio de políticas e procedimentos que ajudam a garantir o cumprimento das diretrizes determinadas pela administração para mitigar os riscos à realização dos objetivos.

As atividades de controle são desempenhadas em todos os níveis da entidade, em vários estágios dentro dos processos corporativos e no ambiente tecnológico. Podem ter natureza preventiva ou de detecção e abranger uma série de atividades

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

manuais e automáticas, como autorizações e aprovações, verificações, reconciliações e revisões de desempenho do negócio.

As principais atividades de controle e suas respectivas naturezas são (PORTAL DA AUDITORIA, 2018):

a) Alçadas (prevenção): são os limites determinados a um funcionário, quanto a possibilidade deste aprovar valores ou assumir posições em nome da instituição.

b) Autorizações (prevenção): a administração determina as atividades e transações que necessitam de aprovação de um supervisor para que sejam efetivadas.

c) Conciliação (detecção): é a confrontação da mesma informação com dados vindos de bases diferentes, adotando as ações corretivas.

d) Revisões de Desempenho (detecção): Acompanhamento de uma atividade ou processo, para avaliação de sua adequação e/ou desempenho, em relação às metas, aos objetivos traçados e aos *benchmark*s, de forma a antecipar mudanças que possam impactar negativamente a entidade.

e) Segurança Física (prevenção e detecção): os valores de uma entidade devem ser protegidos contra uso, compra ou venda não autorizados.

f) Segregação de Funções (prevenção): a segregação é essencial para a efetividade dos controles internos e consistente em avaliar se funções conflitantes estão sendo executadas por um mesmo colaborador. Ela reduz tanto o risco de erros humanos quanto o risco de ações indesejadas.

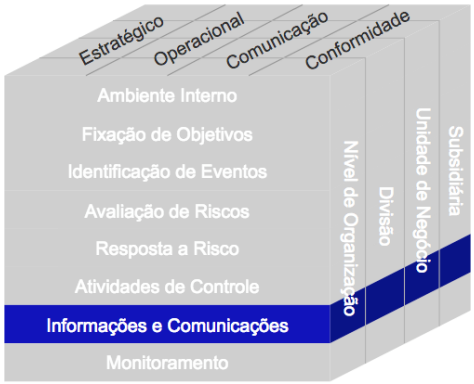

Figura 3.9 – Informações e Comunicações
Fonte: Coso (2017)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

• Informações e Comunicações:

As informações relevantes são identificadas, colhidas e comunicadas de forma e no prazo que permitam o cumprimento de suas responsabilidades. A comunicação eficaz também ocorre em um sentido mais amplo, fluindo em todos os níveis da organização.

A qualidade da informação deve incorporar:

Conteúdo apropriado	Está no nível certo de detalhes?
Informação Tempestiva	Está disponível quando é necessária?
Informação Atual	É a última versão disponível?
Informação Precisa	O dado é correto?
Informação Acessível	É fácil de ser obtida por aqueles que a utilizam?

Dicas

Informação e comunicação são conceitos simples. No entanto, comunicar e conseguir informações com as pessoas, de maneira prática e tempestiva, é sempre um desafio. Quando o auditor estiver preenchendo um PT sobre uma atividade ou processo, é importante avaliar a qualidade dos sistemas e fluxos das informações pertinentes na dependência auditada. Uma maneira de fazer essa avaliação é responder às seguintes perguntas:

- A dependência consegue a informação que necessita de maneira prática e tempestiva?
- A dependência tem conseguido obter as informações importantes para avaliação dos riscos internos e externos?
- A dependência tem conseguido obter informações de desempenho – i.e., informações que permitem saber se os objetivos operacionais, de informação e conformidade estão sendo atingidos?

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

- A dependência identifica, captura, processa e comunica as informações necessárias a seus clientes e fornecedores em tempo hábil e de maneira prática? (PORTAL DE AUDITORIA, 2018)

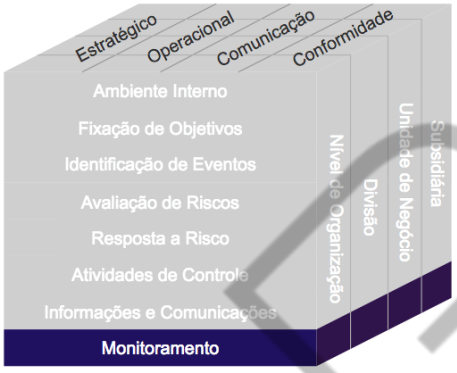

Figura 3.10 – Monitoramento
Fonte: Coso (2017)

• Monitoramento:

Uma organização utiliza avaliações contínuas, independentes ou internas, ou uma combinação das duas, para se certificar da presença e do funcionamento de cada um dos cinco componentes de controle interno, inclusive a eficácia dos controles nos princípios relativos a cada componente.

As avaliações contínuas, inseridas nos processos corporativos, nos diferentes níveis da entidade, proporcionam informações oportunas à tomada de decisão.

As avaliações independentes, conduzidas periodicamente, terão escopos e frequências diferentes, dependendo da avaliação de riscos, da eficácia das avaliações contínuas e de outras considerações da administração.

Em 2017, o COSO ERM foi atualizado. A complexidade dos riscos mudou, novos riscos surgiram e conselheiros e executivos de empresas aprimoraram seu conhecimento e supervisão sobre as atividades de gerenciamento de riscos, passando a demandar o aperfeiçoamento dos processos de divulgação dos riscos. Essa nova publicação trata da evolução do gerenciamento de riscos corporativos e da necessidade que as organizações têm de aperfeiçoar suas abordagens de gerenciamento de riscos em um ambiente de negócios em contínua evolução.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Essa versão atualizada é intitulada Gerenciamento dos Riscos Corporativos – Integrado com Estratégia e Performance (*Enterprise Risk Management – Integrating with Strategy and Performance*, também chamada de "*o Framework*").

Figura 3.11 – Gerenciamento dos Riscos Corporativos - Framework
Fonte: Coso (2017), adaptado por FIAP (2018)

O *Framework* é um conjunto de princípios organizados em cinco componentes inter-relacionados:

- Governança e Cultura: neste componente, são discutidos os princípios de alto nível da cultura da organização. O correto entendimento desse tema permite à empresa uma gestão interna aprimorada e evita conflitos em ambientes multi-culturais. A governança, por sua vez, apresenta uma maior preocupação regulatória e busca assegurar o entendimento do risco pela empresa.
- Estratégia e Definição de Objetivos: O alinhamento da estratégia da empresa, juntamente com a avaliação da relação custo/exposição ao risco, é acompanhado neste componente. A estratégia deve assegurar o alcance dos objetivos da empresa, mas sempre dentro dos limites de risco planejados.
- Desempenho: Neste componente, o tratamento dos riscos é realizado. Seus impactos e probabilidades são calculados e, quando superam o limite definido, planos de resposta ao risco são criados. Qualquer elemento que

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

afete o desempenho de um processo pode ser avaliado no contexto do risco.

- Análise e revisão: O processo de gerenciamento de riscos corporativos é revisado buscando identificar melhorias no desempenho e propõe correções quando necessário.
- Informação, comunicação e divulgação: a definição das fontes de informação e de suas respectivas maneiras de coleta é realizada neste componente. Diversos tipos de informação são tratados e distribuídos às áreas evolvidas, conforme necessário.

Cada um dos princípios descreve práticas que podem ser aplicadas de diferentes formas em todo tipo de organização.

Figura 3.12 – Framework e seus princípios
Fonte: Coso (2017)

3.2 Atuação do BACEN no ambiente regulatório

A circular BACEN Nº 2554, de 24 de setembro de 1998, dispõe sobre a implantação e implementação de sistema de controles internos. Nela, determina-se, às instituições financeiras, a implantação e a implementação de controles internos voltados para as atividades por elas desenvolvidas, seus sistemas de informações financeiras, operacionais e gerenciais e o cumprimento das normas legais e regulamentares a elas aplicáveis.

Essa circular já sofreu ajustes posteriores, mas foi um marco regulatório no setor. Essas mudanças estão em consonância com as melhores práticas

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

internacionais, particularmente com as recomendações do Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO).

3.3 O Comitê da Basiléia

Segundo o Banco Central do Brasil (2018), em 1930, foi criado o BIS (Bank for International Settlements), o Banco de Compensações Internacionais. O BIS é uma organização internacional que fomenta a cooperação entre os bancos centrais e outras agências, em busca da estabilidade monetária e financeira.

Em 1975, foi estabelecido o Comitê de Supervisão Bancária da Basileia (Basel Committee on Banking Supervision – BCBS), ligado ao BIS, que funciona como um fórum mundial para discussão e cooperação em matéria de regulação bancária prudencial. Seu objetivo consiste em reforçar a regulação, a supervisão e as melhores práticas no mercado financeiro.

Em 1988, o BCBS divulgou o primeiro Acordo de Capital da Basileia, oficialmente denominado *International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards*, popularmente conhecido como Basiléia I, com o objetivo de criar exigências mínimas de capital para instituições financeiras como forma de fazer face ao risco de crédito. Em 1996, o Comitê publicou uma emenda ao Acordo de 88, incorporando, ao capital exigido, também a cobertura dos riscos de mercado.

Em 2004, o BCBS divulgou a revisão do Acordo de Capital da Basileia, conhecida como Basileia II, com o objetivo de buscar uma medida mais precisa dos riscos incorridos pelos bancos internacionalmente ativos. Essa versão, juntamente com as anteriores, de 1988 e 1996, e alguns itens adicionais sobre risco de mercado e de crédito, foi compilada e publicada em 2006 como uma *Comprehensive Version*.

Esse acordo era direcionado aos grandes bancos, tendo como base, além dos Princípios Essenciais para uma Supervisão Bancária Eficaz (Princípios da Basileia), três pilares mutuamente complementares:

- **Pilar 1:** requerimentos de capital para risco de crédito, mercado e operacional;
- **Pilar 2**: revisão pela supervisão do processo de avaliação da adequação de capital dos bancos; e

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

- **Pilar 3**: disciplina de mercado.

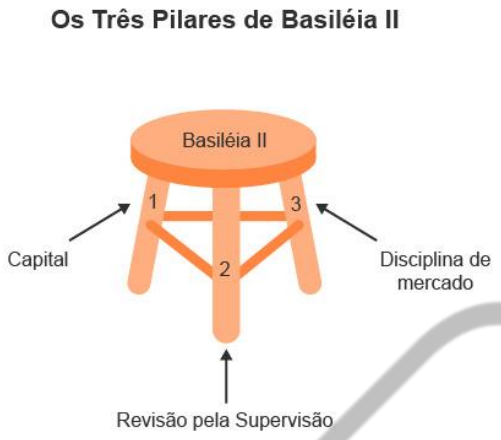

Figura 3.13 – Pilares de Basiléia II
Fonte: BCBS (2004), adaptado por FIAP (2018)

Após a Crise Financeira Global em 2009, o BCBS efetuou algumas alterações na exigência de capital para risco de mercado (com destaque para a incorporação de um componente relacionado a período de estresse) e em determinações relacionadas ao apreçamento de instrumentos financeiros ilíquidos.

De acordo com Sobrinho (2010), o acordo da Basiléia I trata da exigência legal de um capital mínimo para cobrir eventuais perdas não esperadas que pudessem pôr em risco a continuidade do Banco. Na Basiléia II, reconheceu-se que os melhores métodos para administrar e controlar riscos de um banco devem reduzir a exigência de capital mínimo, dando, assim, mais força para realizar a gestão corporativa do risco.

A crise financeira mundial iniciada em 2007 assinalou que Basileia I e II mostraram-se insuficientes para impedir a alavancagem excessiva dos bancos, a qual, aliada à baixa qualidade do capital e à baixa margem de liquidez, compunha o cenário de fragilidade do sistema bancário. Assim, como parte de um movimento contínuo de aprimoramento da estrutura prudencial aplicável às instituições financeiras, o Comitê de Basileia divulgou, em dezembro de 2010, dois documentos: Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and banking systems e Basel III: International framework for liquidity risk measurement, standards and monitoring, conhecidos como Basileia III. (BACEN, 2018)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Esse novo acordo visa ao aperfeiçoamento da capacidade das instituições financeiras de absorverem choques provenientes do próprio sistema financeiro ou dos demais setores da economia, reduzindo o risco de transferência de crises financeiras para a economia real.

O Acordo de Basileia III entrou efetivamente em vigor no Brasil em 1º de outubro de 2013. A data marca o início de uma longa fase de transição para os novos padrões, que deve ser concluída integralmente somente em 2022.

O primeiro conjunto de normas definiu a nova estrutura de capital regulamentar e os novos padrões de apuração dos requerimentos. Em seguida, os conceitos de Razão de Alavancagem e Liquidez de Curto Prazo. Portanto, apesar de distante, a completa transição para Basileia III caminha a passos largos no país.

3.4 A SOX - Sarbanes-Oxley Act

Nos Estados Unidos, os escândalos financeiros do final da década de 90 e começo dos anos 2000 culminaram em uma nova era da auditoria, transformando a governança corporativa. Nesse período, conforme coloca Borges apud Lizote (2008), a falta de confiança sobre os serviços de auditoria deixou muito exposta a necessidade das mudanças do controle interno, que passou a ser visto de modo diferente pelos altos executivos das grandes corporações. Um caso que corroborou para essa falta de confiança em firmas de auditoria foi o envolvimento da Arthur Andersen no escândalo da Enron.

A lei Sarbanes-Oxley (SOX) é considerada uma das mais rigorosas regulamentações a tratar de controles internos, elaboração de relatórios financeiros e divulgações já impostas às companhias norte-americanas e às que negociam ações nas bolsas de valores dos Estados Unidos (LIZOTE et al, 2015).

A Lei Sarbanes-Oxley de 2002, também conhecida como Public Company Accounting Reformand Investor Protection Act of 2002, e popularmente chamada SOX ou Sarbox, sancionada em 30 de julho de 2002, é uma lei federal dos Estados Unidos.

No Brasil, apenas as empresas que possuem ações na bolsa de valores norteamericana e suas subsidiárias estão obrigadas a seguir as exigências da Lei

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

SOX. Dessa maneira, deu-se maior importância e responsabilidade aos controles internos, garantindo sua continuidade com eficácia.

As seções 302 e 404 tratam especificamente dos controles internos da empresa. Estas seções foram as que produziram maior impacto em termos de adaptabilidade e mobilização nas organizações, assim como proporcionaram um maior dispêndio monetário.

A seção 302, também intitulada como Corporate Responsibility for financial Reports, evidencia claramente o âmbito da apresentação das demonstrações financeiras, em que ela determina que o diretor executivo (CEO – Chief Executive Officer) e o diretor financeiro (CFO – Chief Financial Officer) devem declarar pessoalmente que são responsáveis pela divulgação, definir quais os controles necessários e relevantes ao seu conhecimento, assim, avaliando sua efetividade e conclusão, além da sua divulgação e das mudanças, quando pertinentes:

> Regulamentos necessários: a Comissão, por regra, exige, para cada empresa, a apresentação de relatórios periódicos ao abrigo da seção 13 (a) ou 15 (d) do Securities Exchange Act de 1934, que o executivo principal ou os agentes financeiros, ou pessoas que desempenham funções semelhantes, certifiquem, em cada relatório anual ou trimestral arquivado ou apresentado em qualquer uma das seções de tal ato que:
>
> (1) o responsável pela assinatura analisou o relatório;
>
> (2) com base no conhecimento do responsável, o relatório não contém qualquer declaração falsa de um fato relevante ou omite a declaração um fato relevante necessário para tornar as declarações feitas, à luz das circunstâncias sob as quais tais declarações tenham sido feitas, não enganosas;
>
> (3) com base no conhecimento do responsável, as demonstrações financeiras e outras informações financeiras incluídas no relatório, apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a condição financeira e os resultados das operações do emissor como de, e para, os períodos apresentados no relatório;
>
> (4) A assinatura do responsável. (SOX, 2002)

Os controles internos são avaliados com o objetivo de testar sua eficiência, sendo estabelecidos pela Seção 404, intitulada de Management Assessment of Internal Controls. Essa seção determina uma avaliação anual dos controles e dos

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

procedimentos internos das organizações para a emissão de relatórios financeiros com as seguintes regras:

> Regras necessárias: a Comissão estabelecerá regras requerendo que cada relatório anual exigido pela seção 13 (a) ou 15 (d) do Securities Exchange Act de 1934 (15 USC 78m ou 78o (d)) para conter um relatório de controle interno, deverá:
>
> (1) declarar a responsabilidade da administração para o estabelecimento e manter uma estrutura adequada de controles internos e procedimentos para relatórios financeiros;
>
> (2) conter uma avaliação fiscal, a partir da mais recente do emissor, da eficácia do controle interno, estrutura e procedimentos do emissor para controle financeiro e elaboração de relatórios. (SOX, 2002).

Assim como na seção 302, a 404 exige que os Diretores Executivos e Financeiros avaliem e atestem periodicamente a eficácia dos controles internos. Além disso, o auditor independente da companhia deve emitir um relatório distinto e que ateste a participação da administração nos estudos e nos certificados da eficiência dos controles internos e dos procedimentos executados para a emissão dos relatórios financeiros.

3.5 Da lei 6.404/76 ao IFRS

Esta lei, promulgada em 1976, rege as sociedades anônimas no Brasil. Foi inspirada no MBCA (Model Business Corporation Act) americano. Ela já sofreu alterações relevantes em 1997, sobre a conversão de ações ordinárias de companhias fechadas, sobre as ações preferenciais (alterada posteriormente em 2001), entre outras. Em 2001, trouxe detalhes para o registro na CVM e alteração dos limites de ações preferenciais sem direito a voto.

A idéia inicial da revisão da Lei 6.404/76 surgiu em seminários promovidos pela CVM, que contaram com a participação de entidades públicas e privadas, conferindo, a partir do debate público, legitimidade ao processo (KPMG, 2008).

Segundo mencionado pela CVM, a reformulação foi proposta visando, principalmente, os seguintes aspectos:

• Corrigir impropriedades e erros da Lei societária de 1976;

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

• Adaptar a lei às mudanças sociais e econômicas decorrentes da evolução do mercado;

• Fortalecer o mercado de capitais, mediante implementação de normas contábeis e de auditoria internacionalmente reconhecidas.

Com relação à normatização das práticas contábeis, podemos ressaltar que as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários deverão ser elaboradas em consonância com os padrões internacionais de contabilidade adotados nos principais mercados de valores mobiliários. Isso significa que a normatização contábil para a elaboração das demonstrações financeiras individuais irá convergir, gradativamente, para as normas internacionais. Esse programa de convergência vem sendo coordenado pelo CPC (Comitê de Práticas Contábeis).

O CPC foi criado no final de 2005 e é composto por seis entidades: Associação Brasileira de Empresas de Capital Aberto (Abrasca), Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais (Apimec), Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras (Fipecafi), Conselho Federal de Contabilidade, Instituto dos Auditores Independentes do Brasil (Ibracon) e Bovespa. Demonstrando que o CPC se encontra em pleno trabalho, em 1º de novembro de 2010, foi aprovado o primeiro pronunciamento técnico CPC 01 sobre a redução do valor recuperável dos ativos, que está alinhado às regras contábeis internacionais (IAS 36). Tal pronunciamento foi adotado pela CVM e CFC (KPMG, 2008).

Com o objetivo de tornar o entendimento das demonstrações financeiras global, criou-se o IFRS (International Financial Reporting Standards) que é um conjunto de normas internacionais de contabilidade, emitidas e revisadas pelo IASB – *International Accounting Standards Board* (Conselho de Normas Internacionais de Contabilidade), que visa uniformizar os procedimentos contábeis e as políticas existentes entre os países, melhorando a estrutura conceitual e proporcionando a mesma interpretação das demonstrações financeiras.

Para que as análises dos relatórios financeiros sejam interpretadas da mesma forma pelos seus usuários (os gestores, os investidores, os analistas e as instituições) é preciso que as características qualitativas, como clareza, confiabilidade, relevância, e o equilíbrio entre custo e benefício na preparação das demonstrações financeiras, tenham os mesmos critérios.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Santos (2012) diz que o processo de convergência da contabilidade brasileira para o IFRS, a partir da Lei 11.638/07, atraiu a atenção de reguladores, pesquisadores, agentes do mercado e imprensa especializada, com grande expectativa, tanto sobre as alterações normativas em si, como sobre seus efeitos nos relatórios financeiros das empresas e até no perfil dos profissionais envolvidos.

A adoção das IFRS tende a melhorar a qualidade dos relatórios financeiros, primeiro, porque diminui a margem para a prática de gerenciamento oportunista por parte dos gestores – evidências apontam que tal adoção proporciona menor *earnings management*, maior oportunidade no reconhecimento das perdas, além de maior *value relevance* do lucro contábil. Segundo, porque as normas internacionais, ao priorizarem a essência sobre a forma, fato comum em países com tradição common law, proporcionam lucro contábil mais oportuno que em países com tradição code law, como é o caso do Brasil (Fioresi de Sousa et al, 2016).

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

REFERÊNCIAS

ASSI, Marcos. **Governança, Riscos e Compliance**. São Paulo: Saint Paul Editora, 2017.

BANCO CENTRAL DO BRASIL. **Recomendações de Basiléia**. [s.d.] Disponível em: <https://www.bcb.gov.br/fis/supervisao/basileia.asp>. Acesso em: 11 jun. 2020.

IBGC – INSTITUTO BRASILEIRO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA. **Código das melhores práticas de Governança Corporativa.** 5. ed. São Paulo: IBGC, 2015.

KPMG. **Lei 11.638/07 altera a Lei das SAs (Lei 6.404/76) Resumo dos principais impactos.** [s.d.]. Disponível em: <http://www.kpmg.com.br/publicacoes/Lei_6404_final.pdf>. Acesso em: 11 jun. 2020.

LIZOTE, Suzete Antonieta et al. **Percepção dos Auditores Independentes e Internos Sobre as Seções 302 e 404 da Lei Sarbanes-Oxley.** Caderno Científico Ceciesa-Gestão, v. 1, n. 1, 2015.

OLIVEIRA, Pazeto; DJALMA, P. R. **Sistemas, organização e métodos:** uma abordagem gerencial. 15. ed. São Paulo: Atlas, 2005.

PEREIRA, E. M.; BRACALENTE, F.; DINOFRE, M.; BERNARDINELLI, M. L. **COSO – The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission.** 2008. Disponível em: <http://www.fonai-mec.com.br/uploads/documentos/arq1371678360.pdf>. Acesso em: 10 jun. 2020.

PORTAL DE AUDITORIA. **O processo de controle interno – segundo o COSO**. 2017. Disponível em: <https://portaldeauditoria.com.br/o-processo-de-controle-interno-segundo-o-coso/>. Acesso em: 11 jun. 2020.

SANTOS, Edilene Santana. Análise dos impactos dos CPCs da primeira fase de transição para o IFRS no Brasil: um exame dos ajustes aos resultados nas DFPs de 2008. **Revista de Contabilidade e Organizações**, v. 6, n. 15, p. 23-43, 2012.

SANTOS, Edilene Santana et al. US GAAP x normas brasileiras: mensuração do impacto das diferenças de normas no lucro duplamente reportado pelas empresas brasileiras emissoras de ADRs na NYSE. RAM. **Revista de Administração Mackenzie (Online)**, v. 12, n. 1, p. 082-111, 2011.

SOBRINHO, António Elísio Pimenta. **Os controles internos no contexto bancário.** 2010. Disponível em: <http://www.avm.edu.br/docpdf/monografias_publicadas/k213626.pdf>. Acesso em: 11 jun. 2020.

SOUSA, Erivelto Fioresi de; SOUSA, Anderson Fioresi de; BROMMONSCHENKEL, Demonier Gladyson. **Adoção das IFRS no Brasil: Efeitos no Conservadorismo Contábil**. Revista de Educação e Pesquisa em Contabilidade [en linea], 2016, 10 (abr.-jun.). Disponível em:

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

<http://www.autores.redalyc.org/articulo.oa?id=441645981002>. Acesso em: 10 jun. 2020.

SOX. **SARBANES-OXLEY ACT OF 2002.** [s.d.]. Disponível em: <http://www.sec.gov/>. Acesso em: 11 jun. 2020.

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com